

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1565/2533

นายจ้อย ไพรวศ

โจทก์

นางเชิงเฮียง ตั้งประสิทธิภาพ กับพวก

จำเลย

นางเชิงเฮียง ตั้งประสิทธิภาพ กับพวก

รวม 7 คน จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งเจ็ดฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา จำเลยทั้งเจ็ดจึงยื่นอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับฎีกา คดีของจำเลยมีปัญหาทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงเป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลสูง หากให้มีการบังคับคดีในระหว่างนี้ จะทำให้จำเลยทั้งเจ็ดได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 107)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งเจ็ดร่วมกันชำระหนี้ให้กับโจทก์เป็นเงิน 20,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2528 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งเจ็ดจะชำระเงินเสร็จให้แก่โจทก์ แต่ทั้งนี้จำเลยทั้งเจ็ดไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบเกินกว่าทรัพย์สินมรดกของนายทองเอียดแช่ตั้ง ผู้ตายที่ตกทอดได้แก่ตน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งเจ็ดฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ (อันดับ 96)

จำเลยทั้งเจ็ดยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา พร้อมกับคำร้องดังกล่าว (อันดับ 100,99)

จำเลยทั้งเจ็ดได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โดยจำเลยที่ 2 วางหลักประกันและทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 76,79)

คำสั่ง

ศาลฎีกาสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งเจ็ดแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

ศาลฎีกาสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งเจ็ดแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ